Kündigung durch die Vermieterschaft

Dringlichkeit

Bald bearbeiten

Stufe «bald». Fachperson nötig. Pflichtangaben vollständig.

Klientin Name nicht erfasst

Kontaktangaben fehlen. Erfasst durch eine Sozialarbeiterin.

Gemeinde Zürich, Kanton ZH. Version 1, Fallstand v23, erstellt 07.11.2026, 16:23.

- **Achtung: Rechtliche Hinweise sind ein Entwurf.** Die Wissensbasis ist nicht juristisch freigegeben.
- **Datenschutz.** Angaben wurden zur Extraktion an eine externe KI übermittelt (Gemini).

Kurzsachverhalt

Eine Klientin in Zürich hat von ihrem Vermieter die Kündigung für ihre Wohnung erhalten. Sie ist unsicher, ob sie tatsächlich ausziehen muss.

Fristen und Unterlagen

Frist

Empfang Kündigung	**06.11.2026**
Seit Empfang	**1 Tag**
Gesetzliche Frist	**30 Tage**
Kündigungstermin	**fehlt**

Art. 273 OR. Das Fristende berechnet die Fachperson.

Unterlagen vorliegend

Noch keine Unterlagen eingereicht. Alle Angaben stammen aus dem Gespräch.

Unterlagen fehlend

- **Kündigungsformular (beide Seiten)**
- **Briefumschlag bzw. Abholungseinladung**
- **Mietvertrag**
- **Korrespondenz mit der Vermieterschaft der letzten drei Jahre**

Das Wichtigste

Entscheid	**Fachperson nötig.** Übergabe an Mietrechtsberatung (Übergabe empfohlen, noch nicht angefragt).
Nächster Schritt	Fall an Mietrechtsberatung übergeben. Dringlichkeit: bald. Die Übergabe ist nur empfohlen, nicht erfolgt.
Noch offen	Kündigungstermin, Kündigungsgrund, Mietzins (CHF)
Bekannt	Vertragspartei: Klientin ist selbst Mieterin laut Vertrag (Hauptmiete); Mitmieter: Nein; Objektart: Gewöhnliche Wohnung; Gemeinde: Zürich; Vertragsart: Unbefristet; Art der Zustellung: Eingeschrieben; Abholungseinladung: 06.11.2026; Empfangsdatum: 06.11.2026; Amtliches Formular: Ja; Familienwohnung: Nein; Art der Kündigung: Ordentliche Kündigung

Notizen

Bearbeitet von	Datum	Weitergeleitet an

Einschätzung und Weiterleitung

42 Regeln geprüft, 1 ausgelöst

Entscheid

Fachperson nötig

Alle zwingenden Angaben liegen vor und die Zeit ist noch nicht knapp. Der Entscheid über eine Anfechtung ist ein Einzelfall und gehört zu einer Rechtsperson, bald.

Dringlichkeit «bald»: 1 Tag(e) seit Empfang, Kündigungstermin unbekannt. Interne Dringlichkeitsbewertung nach Produktschwellen (z. B. 20 Tage, 60 Tage). Das sind Produktentscheide und keine gesetzlichen Fristen. Das System nennt kein Fristende; Berechnung und Beurteilung der Frist erfolgen durch die Fachperson.

ESCALATE
LEGAL_REVIEW_STANDARD
TT_DAYS_LT_20_ALL_KNOWN
Dringlichkeit: bald

Prozess

1. **Fall an Mietrechtsberatung übergeben.** Dringlichkeit: bald. Die Übergabe ist nur empfohlen, nicht erfolgt.
2. **Briefing bereitstellen.** Dieses Briefing und die zugrunde liegenden Angaben der Fachperson zur Verfügung stellen.

Zuständige Stellen im Kanton Zürich

○ Kontakt vor Weitergabe bestätigen

Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsachen (Bezirk der Wohnung) ○ Anfechtung und Erstreckung (Begehren einreichen)	Bezirksgericht Zürich, Wengistrasse 30, 8004 Zürich 058 111 70 30 Mo-Fr 08.00-11.45 und 13.30-16.45	Keine Gerichtskosten (Art. 113 Abs. 2 lit. c ZPO)
Rechtsauskunft in Mietsachen, Bezirksgericht Zürich Auskunft für die Stadt Zürich; nicht mehr, sobald ein Verfahren läuft	Wengistrasse 30, 8004 Zürich (Anmeldung an der Loge) 058 111 74 74 (Mo 09.00-11.30 und 13.30-16.00, Mi 13.30-16.00) Vor Ort Mi 09.00-11.30, ohne Voranmeldung, lange Wartezeiten möglich	Gratis
Mieterinnen- und Mieterverband Zürich ○ Beratung, Vertretung, Begleitung	Tellstrasse 31, 8004 Zürich 044 296 90 20 Mo-Fr 09.00-12.00 und 13.30-17.00	Mitglieder gratis (ca. CHF 100/Jahr), sonst ca. CHF 70 pro Beratung
Zürcher Anwaltsverband, unentgeltliche Rechtsauskunft ○ Kurze Orientierung (ca. 15 Minuten), ohne Termin	Strassburgstrasse 9, 8004 Zürich Walk-in Mo-Mi ab 16.30, Do ab 17.00; Beratung Mo-Mi 17.30-19.30, Do 18.00-20.00	Gratis
Sozialdienst der Wohngemeinde ○ Wohnungssuche, Notunterkunft, Finanzierung	5 Sozialzentren, Zuteilung nach Wohnadresse Mo-Fr 09.00-12.00 und 13.30-16.30	Kosten nicht angegeben
Rechtsauskunft der Schlichtungsbehörde ○ Neutrale Information zu Rechtslage und Verfahren, keine Rechtsberatung	gerichte-zh.ch/rechtsauskunft	nicht angegeben
Unentgeltliche Rechtsauskünfte der Bezirksgerichte ○ Allgemeine Orientierung	Kontakt fehlt	Gratis

Telefonnummern, Öffnungszeiten und Kosten wurden nicht durchgehend auf den offiziellen Seiten geprüft; vor der Weitergabe bestätigen.
Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsachen (Bezirk der Wohnung): Gemeinde Zürich = Bezirk Zürich.

Rechtliche Prüfung

Quellen im Volltext im Anhang

Juristische Prüfpunkte

Fristbeginn	Absolute Empfangstheorie; bei Einschreiben in der Regel der Tag nach Einwurf der Abholungseinladung. BGE 140 III 244, BGE 143 III 15, Art. 273 Abs. 1 OR
Form	Amtliches Formular, Schriftlichkeit, separate Zustellung bei Familienwohnung (Art. 266l–266o OR). Art. 266l Abs. 1–2 OR, Art. 266n OR, Art. 266o OR
Anfechtbarkeit	Treu und Glauben, Sperrfristen (Art. 271 und 271a OR). Art. 271 Abs. 1–2 OR, Art. 271a Abs. 1 OR
Erstreckung	Eventualiter im Anfechtungsbegehren verlangen (Art. 273 Abs. 2 und 5 OR). Art. 273 Abs. 2 OR, Art. 273 Abs. 4–5 OR

Freigegebene allgemeine Hinweise

- Eine Kündigung kann innert 30 Tagen nach Empfang bei der Schlichtungsbehörde angefochten werden.
  Art. 273 Abs. 1 OR
- Beim Einschreiben gilt die Kündigung in der Regel am Tag nach dem Einwurf der Abholungseinladung als empfangen, nicht erst bei der Abholung. Auch Ferien ändern daran nichts.
  BGE 143 III 15, BGE 140 III 244
- Die Klientin kann verlangen, dass die Kündigung begründet wird. Die Begründung ist aber keine Gültigkeitsvoraussetzung.
  Art. 271 Abs. 1–2 OR, BGE 143 III 344
- Zuständig ist die Schlichtungsbehörde im Bezirk, in dem die Wohnung liegt. Das Schlichtungsverfahren kostet keine Gerichtskosten.
  Art. 33 ZPO – Miete und Pacht unbeweglicher Sachen, Art. 113 Abs. 1–2 lit. c ZPO – Schlichtungsverfahren
- Lehnt eine Partei einen Entscheidvorschlag der Schlichtungsbehörde ab, muss sie selbst innert 30 Tagen klagen.
  Art. 211 Abs. 1–3 ZPO – Wirkungen, Art. 209 Abs. 4 ZPO – Klagebewilligung

Erkannte rechtliche Risiken

Keine Hinweise aus den Prüfregeln.

Erkannte Rechtsgebiete

Kündigung durch die Vermieterschaft Sicherheit 99 %

«Sie hat von ihrem Vermieter die Kündigung für ihre Wohnung erhalten und weiss nicht, ob sie ausziehen muss.»

Erfasste Angaben

11 Eingaben, Fallstand v23

Offene Pflichtfragen

Keine offenen Pflichtfragen.

Widersprüche und Unklarheiten

Keine Widersprüche erkannt.

Antworten aus dem Gespräch stehen im Wortlaut unter dem Wert. «KI» heisst: aus dem Gesprächstext abgeleitet und noch nicht von der Fachperson bestätigt.

Vorprüfung des Mietverhältnisses

Vertragspartei	Klientin ist selbst Mieterin laut Vertrag (Hauptmiete)	Angabe
Mitmieter	Nein	Angabe
Kündigung an alle Mitmieter zugestellt	**Fehlt**	ungeklärt
Objektart	Gewöhnliche Wohnung «Kündigung für ihre Wohnung erhalten»	KI
Gemeinde	Zürich «Ich betreue eine Klientin in Zürich.»	KI
Wohnung im Kanton Zürich	Ja «Ich betreue eine Klientin in Zürich.»	KI
Vertragsart	Unbefristet	Angabe

Zustellung und Empfang

Art der Zustellung	Eingeschrieben «Eingeschrieben (Einschreiben)»	Angabe
Abholungseinladung	06.11.2026 «2026-11-06»	Angabe
Empfangsdatum	06.11.2026 «2026-11-06»	Angabe
Ferien oder Abwesenheit beim Empfang	**Fehlt**	ungeklärt
Krankheit beim Empfang	**Fehlt**	ungeklärt

Form der Kündigung

Amtliches Formular	Ja	Angabe
Foto des Formulars vorhanden	**Fehlt**	ungeklärt
Kündigung unterschrieben	**Fehlt**	ungeklärt
Familienwohnung	Nein	Angabe
Partnerperson wohnt noch dort	**Fehlt**	ungeklärt
Separate Zustellung an Partnerperson	**Fehlt**	ungeklärt

Inhalt und Kündigungsgrund

Art der Kündigung	Ordentliche Kündigung	Angabe
Kündigungstermin	**Fehlt**	ungeklärt
Kündigungsgrund	**Fehlt**	ungeklärt

Vorgeschichte

Streit oder Verfahren mit der Vermieterschaft (3 Jahre)	**Fehlt**	ungeklärt
Änderung der familiären Situation	**Fehlt**	ungeklärt
Bereits reagiert (angefochten, unterschrieben, verhandelt)	Nein	Angabe
Aufhebungsvereinbarung unterschrieben oder vorgelegt	**Fehlt**	ungeklärt
Laufendes Gerichtsverfahren oder Ausweisung	**Fehlt**	ungeklärt

Härtegründe und soziale Umstände

Härtegründe	**Fehlt**	ungeklärt
Beschreibung der Härtegründe	**Fehlt**	ungeklärt
Mietzins (CHF)	**Fehlt**	ungeklärt
Zahlende Stelle	**Fehlt**	ungeklärt
Besondere Verletzlichkeit	**Fehlt**	ungeklärt
Wunsch nach einer Fachperson	**Fehlt**	ungeklärt

Rechtsquellen

15 Quellen aus dem Law-Dossier

«Im Law-Dossier geprüft» ist der Prüfstand laut Law-Team. «Amtlicher Text abgerufen» bedeutet nur, dass der Gesetzestext bei Fedlex gefunden und gespeichert wurde. Ob eine Rechtsfolge im konkreten Fall eintritt, prüft die Fachperson. Bundesgerichtsentscheide sind nicht an Fedlex angebunden und stammen aus dem Dossier.

Art. 266l Abs. 1–2 OR

CH_OR_266L

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

1 Vermieter und Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen müssen schriftlich kündigen. 2 Der Vermieter muss mit einem Formular kündigen, das vom Kanton genehmigt ist und das angibt, wie der Mieter vorzugehen hat, wenn er die Kündigung anfechten oder eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen will.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 76. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION.

Art. 266n OR

CH_OR_266N

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

Die Kündigung durch den Vermieter sowie die Ansetzung einer Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d) sind dem Mieter und seinem Ehegatten, seiner eingetragenen Partnerin oder seinem eingetragenen Partner separat zuzustellen.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 76. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION.

Art. 266o OR

CH_OR_266O

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

Die Kündigung ist nichtig, wenn sie den Artikeln 266l–266n nicht entspricht.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 76. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION.

Art. 271 Abs. 1–2 OR

CH_OR_271

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

1 Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst. 2 Die Kündigung muss auf Verlangen begründet werden.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 81. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_REASON_ON_REQUEST.

Art. 271a Abs. 1 OR

CH_OR_271A_1

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

1 Die Kündigung durch den Vermieter ist insbesondere anfechtbar, wenn sie ausgesprochen wird: a. weil der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht; b. weil der Vermieter eine einseitige Vertragsänderung zu Lasten des Mieters oder eine Mietzinsanpassung durchsetzen will; c. allein um den Mieter zum Erwerb der gemieteten Wohnung zu veranlassen; d. während eines mit dem Mietverhältnis zusammenhängenden Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens, ausser wenn der Mieter das Verfahren missbräuchlich eingeleitet hat; e. vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss eines mit dem Mietverhältnis zusammenhängenden Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens, in dem der Vermieter: 1. zu einem erheblichen Teil unterlegen ist; 2. seine Forderung oder Klage zurückgezogen oder erheblich eingeschränkt hat; 3. auf die Anrufung des Richters verzichtet hat; 4. mit dem Mieter einen Vergleich geschlossen oder sich sonstwie geeinigt hat; f. wegen Änderungen in der familiären Situation des Mieters, aus denen dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entstehen.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 81. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION.

Art. 273 Abs. 1 OR

CH_OR_273_1

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

1 Will eine Partei die Kündigung anfechten, so muss sie das Begehren innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Schlichtungsbehörde einreichen.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 83. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_30_DAYS.

Art. 273 Abs. 2 OR

CH_OR_273_2

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

2 Will der Mieter eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen, so muss er das Begehren der Schlichtungsbehörde einreichen: a. bei einem unbefristeten Mietverhältnis innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung; b. bei einem befristeten Mietverhältnis spätestens 60 Tage vor Ablauf der Vertragsdauer.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 83. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION.

Art. 273 Abs. 4–5 OR

CH_OR_273_4_5

Obligationenrecht (OR), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

4 Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde richtet sich nach der ZPO. 5 Weist die zuständige Behörde ein Begehren des Mieters betreffend Anfechtung der Kündigung ab, so prüft sie von Amtes wegen, ob das Mietverhältnis erstreckt werden kann.

Stand 01.10.2026, OR_admin.pdf S. 84. Fassung gültig 01.10.2026–30.06.2027, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION.

Art. 33 ZPO – Miete und Pacht unbeweglicher Sachen

CH_ZPO_33

Zivilprozessordnung (ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

Für Klagen aus Miete und Pacht unbeweglicher Sachen ist das Gericht am Ort der gelegenen Sache zuständig.

Stand 01.07.2026, ZPO.pdf S. 9. Fassung gültig ab 01.07.2026, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_VENUE_COSTS.

Art. 113 Abs. 1–2 lit. c ZPO – Schlichtungsverfahren

CH_ZPO_113

Zivilprozessordnung (ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

1 Im Schlichtungsverfahren werden keine Parteientschädigungen gesprochen. Vorbehalten bleibt die Entschädigung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin oder eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes durch den Kanton. 2 Keine Gerichtskosten werden gesprochen in Streitigkeiten: c. aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht;

Stand 01.07.2026, ZPO.pdf S. 28–29. Fassung gültig ab 01.07.2026, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von TT_HINT_VENUE_COSTS.

Art. 209 Abs. 4 ZPO – Klagebewilligung

CH_ZPO_209_4

Zivilprozessordnung (ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

4 In Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht beträgt die Klagefrist 30 Tage.

Stand 01.07.2026, ZPO.pdf S. 57. Fassung gültig ab 01.07.2026, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von TT_HINT_PROPOSAL.

Art. 211 Abs. 1–3 ZPO – Wirkungen

CH_ZPO_211

Zivilprozessordnung (ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Text abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht geprüft

1 Der Entscheidvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. 2 Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung zu: a. in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b: der ablehnenden Partei; b. in den übrigen Fällen: der klagenden Partei. 3 Wird die Klage in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt der Entscheidvorschlag als anerkannt und er hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheides.

Stand 01.07.2026, ZPO.pdf S. 57. Fassung gültig ab 01.07.2026, abgerufen 07.11.2026, 14:52. Referenziert von TT_HINT_PROPOSAL.

BGE 140 III 244

BGE_140_III_244

Urteil 4A_120/2014 vom 19.05.2014

✓ Im Law-Dossier geprüft ○ Vom System nicht live verifiziert ○ Interpretation noch nicht geprüft

Fehlt das genehmigte Formular, ist die Kündigung nichtig; die Nichtigkeit kann jederzeit geltend gemacht werden und ist von Amtes wegen zu beachten. Ein veraltetes Formular führt nicht zur Nichtigkeit, wenn es dieselben Informationen enthält. Die 30-Tage-Frist von Art. 273 Abs. 1 OR ist materiellrechtlich; es gilt die absolute Empfangstheorie. Die relative Theorie gilt im Mietrecht nur für Mietzinserhöhungen (Art. 269d OR) und Zahlungsaufforderungen (Art. 257d Abs. 1 OR).

Fundstellen: E. 4.1, S. 4; E. 4.2 ff.; E. 5.1–5.2, S. 5–6. Vom System nicht live verifiziert. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_REGISTERED_MAIL.

BGE 143 III 15

BGE_143_III_15

Urteil 4A_293/2016 vom 13.12.2016

✓ Im Law-Dossier geprüft ○ Vom System nicht live verifiziert ○ Interpretation noch nicht geprüft

Bei Abholungseinladung gilt die Kündigung am Tag des Einwurfs als empfangen, wenn sofortiges Abholen zumutbar ist, sonst in der Regel am Folgetag; die 7-Tage-Abholfiktion der ZPO gilt nicht. Ferien oder Abwesenheit trägt die Empfängerin; sie muss sich auch nach Ablauf der Abholfrist bei der Post nach dem Absender erkundigen; späte Kenntnis verkürzt die verbleibende Frist. Im Fall: Einwurf 2.12., Empfang 3.12.2013, Klage vom 7.2.2014 verspätet. Ob Krankheit anders zu behandeln wäre, blieb offen.

Fundstellen: E. 4.1, S. 17–19; E. 4.2, S. 19; E. 4.3, S. 19. Vom System nicht live verifiziert. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_REGISTERED_MAIL.

BGE 143 III 344

BGE_143_III_344

Urteil 4A_703/2016 vom 24.05.2017

✓ Im Law-Dossier geprüft ○ Vom System nicht live verifiziert ○ Interpretation noch nicht geprüft

Die Begründung ist keine Gültigkeitsvoraussetzung, auch nicht bei Sanierung; BGE 142 III 91 und 140 III 496 waren insoweit missverständlich. Fehlende, fehlerhafte, pauschale oder später ausgewechselte Gründe können aber ein Indiz gegen ein schützenswertes Interesse sein.

Fundstellen: E. 5.3.1, S. 345; E. 5.3.3, S. 346–347; E. 5.3.4, S. 347–348. Vom System nicht live verifiziert. Referenziert von TT_HINT_REASON_ON_REQUEST.

Nachvollziehbarkeit. FALL-0011, Version 1, Fallstand v23, 11 Eingaben, erstellt 07.11.2026, 16:23. Wissensbasis kb-8ece9320cb (DRAFT). Extraktion: Gemini. 42 Regeln geprüft, ausgelöst: TT_DAYS_LT_20_ALL_KNOWN (LEGAL_REVIEW_STANDARD). Die Ampel folgt festen Regeln, nicht dem Sprachmodell. Dieses Briefing ist eine strukturierte Fallübersicht und keine Rechtsauskunft. Die Verantwortung liegt bei der zuständigen Fachperson. Kontaktangaben der Stellen ergänzt aus referral_rules.yaml (Stand 2026-11-07).